



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39 del 10/03/2026

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 396/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO NEL GIUDIZIO CONTRO LA SIG.RA V.M. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **marzo**, alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale rappresentante, alla proposizione del giudizio in appello innanzi la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 396/2026 resa dal Tribunale Civile di Avellino nella vertenza recante R.G. n. 4161/2020 intrapresa dalla istante Sig.ra V.M., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Walter Pedio, contro il Comune di Avella;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Rachele Picciocchi, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso Umberto I^a n. 18 in Sperone (Prov. AV), quale difensore costituito nel giudizio di primo grado;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio della Professionista incaricata, autorizzando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 396/2026 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO NEL GIUDIZIO CONTRO LA SIG.RA V.M. PROVVEDIMENTI.

Vista l'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241/1990;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la sentenza n. 396/2026 resa dal Tribunale Civile di Avellino nella vertenza recante R.G. n. 4161/2020 intrapresa dalla istante Sig.ra V.M., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Walter Pedio, contro il Comune di Avella;

Vista la comunicazione a mezzo pec inviata in data 09.03.2026 al Comune di Avella dall'Avv. Rachele Picciocchi, del Foro di Avellino, acquisita in pari data al protocollo n. 2728, con la quale veniva informato l'Ente della notificazione della predetta sentenza da parte del difensore costituito della istante Sig.ra V.M. nonché successiva nota pec del 10.03.2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2796, circa la proponibilità del gravame;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente comunale, autorizzando la proposizione del giudizio di gravame innanzi la Corte di Appello Civile di Napoli, con incarico al Professionista costituito nel giudizio di primo grado, nella specie, all'Avv. Rachele Picciocchi, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso Umberto I^a n. 18 in Sperone (Prov. AV) – pec: rachelepiciocchi@avvocatiavellinopec.it, tenuto conto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado e della conoscenza della fattispecie oggetto della vertenza *de qua*;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale rappresentante, alla proposizione del giudizio in appello innanzi la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n. 396/2026 resa dal Tribunale Civile di Avellino nella vertenza recante R.G. n. 4161/2020 intrapresa dalla istante Sig.ra V.M., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Walter Pedio, contro il Comune di Avella;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Rachele Picciocchi, del Foro di Avellino, con studio legale sito al Corso Umberto I^a n. 18 in Sperone (Prov. AV), quale difensore costituito nel giudizio di primo grado;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale

armonizzato 2026/2028, annualità 2026, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;

4. Eleggere domicilio presso lo studio della Professionista incaricata, autorizzando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 10/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli